



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì - Cesena

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

NUMERO 92 DEL 30/07/2026

OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 22 LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE E SERVIZI CONNESSI PER TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - REGIONE EMILIA ROMAGNA, DAL 01/04/2025 AL 31/03/2027. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNUALITÀ 2026. CIG MASTER: B2B780FBBD E CIG: B57B1514B5

IL RESPONSABILE DI SETTORE ARCH. MARCO BARDI

Richiamate le seguenti delibere:

- Delibera di CC. n. 29 del 27/12/2025 di approvazione Nota di Aggiornamento Documento Unico di programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- Delibera di CC. n. 30 del 27/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- Delibera GC n. 118 del 27/12/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione Finanziario 2026/2028- Assegnazione delle risorse ai Responsabili di Settore;
- Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 30/03/2026 di "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2028";

Richiamate:

- la Convenzione per lo svolgimento del servizio Ragioneria tra il Comune di Borghi e il comune di Savignano Sul Rubicone;

- il Provvedimento Sindacale di nomina a Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Borghi (FC) del Dott. Arch. Marco Bardi - Decreto n. 2 del 22/01/2026;

Visto l'art.107 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai Responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra cui l'assunzione di impegni di spesa;

Premesso che ai sensi del comma 7 art. 1 della Legge 135/2012, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato l'art. 26, comma 3, della L.488/1999 (comma così sostituito prima dall'art.3 comma 166 L. 24 Dicembre 2003 e poi dall'art.1 del D.L.12 luglio 2004, n.168, come modificato dalla legge di conversione);

Visto l'art.1 del D.L.95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012, con cui si rende obbligatorio il ricorso a tutti gli strumenti Consip e/o Intercent E-R e Mepa per l'acquisizione di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che fanno capo al settore tecnico tutte le utenze dei seguenti immobili presenti sul territorio comunale:

- municipio ed edifici adibiti a attività istituzionali
- cimiteri
- campi sportivi e spogliatoi
- scuole materna e scuole elementari e media

Dato atto che con **determina 32 del 24.02.2025** il Comune di Borghi su Consip spa - Mepa ha attivato la convenzione **Energia Elettrica 22 Lotto 6 Emilia Romagna** per la fornitura di energia

elettrica a prezzo variabile e servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni - Regione Emilia Romagna, di cui affidataria risulta **A2A Energia SPA con sede a Milano in Corso Porta Vittoria, 4 20122 (Milano) C.F. e P.Iva 12883420155** con la possibilità di aderire (ordinativo nr 8360145) dal **04/04/2025 al 31/03/2027**;

Considerato che si rende necessario ad oggi predisporre con il presente atto gli opportuni **aumenti di impegni** di spesa relativi alla convenzione **Energia Elettrica 22 Lotto 6 Emilia Romagna** a favore di **A2A Energia SPA con sede a Milano in Corso Porta Vittoria, 4 20122 (Milano) C.F. e P.Iva 12883420155** per l'intera **annualità 2026** secondo il seguente schema;

	Esercizio	Capitolo	ENERGIA ELETTRICA A2A Energia SPA	TOTALE
CAP. UT.CAMPI SPORTIVI	2026	17750010	U.1.03.02.05.004	€ 1.000,00
TOTALE				€ 1.000,00

Dato atto altresì che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 8, della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- **il codice CIG della Convenzione Intercenter è: B2B780FBBD;**
- **il codice CIG "derivato" rispetto a quello originario di cui alla Convenzione è: B57B1514B5;**

Richiamati:

- l'art.3 della legge 136/2010 e s.m.i;
- le determinazioni dell'AVCP n.8/2010 e n.10/2010;

Dato atto che la prestazione di che trattasi è soggetta agli obblighi della tracciabilità e che:

- la ditta **A2A Energia SPA** e che tale comunicazione è agli atti di questo ufficio;
- la ditta **A2A Energia SPA** si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 e successive modifiche;
- la ditta **A2A Energia SPA** risulta essere in regola con la posizione contributiva, così come da autocertificazione di regolarità contributiva, agli atti di questo ufficio;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011);
- il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- il decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019;
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con delibera C.C. n. 27 del 30.11.2016;
- l'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i;
- la determinazione ANAC n. 556 del 31/5/2017 "Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;

2) di dare atto che con determina 32 del 24.02.2025 il Comune di Borghi su Consip spa - Mepa ha attivato la convenzione **Energia Elettrica 22 Lotto 6 Emilia Romagna** per la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile e servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni - Regione Emilia Romagna, di cui affidataria risulta **A2A Energia SPA con sede a Milano in Corso Porta Vittoria, 4 20122 (Milano) C.F. e P.Iva 12883420155** con la possibilità di aderire (ordinativo nr 8360145) **dal 04/04/2025 al 31/03/2027**;

3) di predisporre gli opportuni **aumenti di impegni di spesa** relativi alla convenzione **Energia Elettrica 22 Lotto 6 Emilia Romagna per la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile e servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni - Regione Emilia Romagna, dal 01/04/2025 al 31/03/2027. CIG MASTER: B2B780FBBD e CIG: B57B1514B5** in favore di **A2A Energia SPA con sede a Milano in Corso Porta Vittoria, 4 20122 (Milano) C.F. e P.Iva 12883420155** per la fornitura di energia elettrica agli edifici comunale per l'annualità 2026 come segue :

	Esercizio	Capitolo	ENERGIA ELETTRICA A2A Energia SPA	TOTALE
CAP. UT.CAMPI SPORTIVI	2026	17750010	U.1.03.02.05.004	€ 1.000,00
TOTALE				€ 1.000,00

4) di dare atto che il codice CIG della Convenzione Mepa è **CIG MASTER: B2B780FBBD e CIG: B57B1514B5**;

5) Di dare atto:

- che il pagamento dei corrispettivi afferenti la fornitura in parola è assoggettata alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;
- che la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che Il Durc - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti – deve essere acquisito, dal Comune, prima di procedere al pagamento del corrispettivo. Spetta infatti a CONSIP effettuare la verifica del possesso dei requisiti prescritti – ivi compresa la regolarità contributiva - in capo all'aggiudicatario delle Convenzioni, prima della stipula delle stesse;

6) Di dare atto che ai sensi delle istruzioni operative pubblicate sul sito www.anticorruzione.it tra le fattispecie escluse dall'obbligo del versamento della contribuzione di cui all'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono ricompresi i contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni;

7) di dare atto che l'Amministrazione dovrà corrispondere al Fornitore l'importo del corrispettivo per la fornitura determinato sulla base degli effettivi consumi riferiti ai periodi di fatturazione;

8) di dare atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento e del Settore nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;

9) di dare atto che ai sensi della Delibera Anac n. 621 del 20 dicembre 2022, la presente procedura di affidamento non è soggetta alla corresponsione del contributo;

10) di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà previa presentazione di fattura elettronica conforme a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 entro i termini che garantiscano il

pagamento secondo quanto previsto dal D. Lgs. 192/2012;

11) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

12) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di Settore;

13) di attestare che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" trattasi di spesa ricorrente;
- che la suddetta spesa è finanziata con entrate proprie e che non rientra tra le tipologie di entrata vincolato di cui all'art.180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- che la spesa sarà esigibile entro il 31/12/2026 e che la competenza economico è relativa all'esercizio 2026;

14) di dare atto che il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è il Dott. Arch. Marco Bardi in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Borghi (FC), Piazza Lombardini n. 7, giusto Decreto sindacale di nomina Prot.n. 6381 del 05/10/2022;

15) di dare atto infine che la presente determinazione:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- sarà inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Ragioneria ed è disponibile attraverso l'apparato informatico dell'Ente;
- sarà pubblicata ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Responsabile

Bardi Marco